

국립자연휴양림관리소 안전보건관리규정 일부개정훈령

국립자연휴양림관리소

1. 개정이유

「산업안전보건법 시행규칙」 개정에 따라 국립자연휴양림 체계적인 안전보건관리를 하기 위해 개선·보완하려는 것임

2. 주요내용

- 가. 산업안전보건위원회 위원 선출조항 수정 및 해촉사항 추가
- 나. 보건관리자 관련내용 삭제
- 다. 직무교육 및 안전보건교육 의무주체, 작업중지 권한 주체 명확화
- 라. 안전보건교육에 관한 사항 변경
- 마. 관리감독자의 효율적인 업무수행을 위해 용어 통일
- 바. [별표1]안전보건관리조직 및 기구, [별지2] 연간 교육계획표 각각
현행과 같도록 수정

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 산업안전보건법
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당사항 없음
- 라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨
2) 국립자연휴양림관리소 산업안전보건위원회 심의·의결(2024. 6. 3.)

국립자연휴양림관리소 안전보건관리규정 일부개정훈령

국립자연휴양림관리소 안전보건관리규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "재해 재해·재난"을 "재해·재난"으로, "작업환경"을 "작업환경을"로 한다.

제2조제5호 중 "총괄관리감독자(과장)"을 "관리감독자(과장 및 본소 각 팀장)"으로, "현장관리감독자(휴양림팀장)"을 "관리감독자(휴양림팀장)"으로 하며, 같은 조 제6호 중 "사람으로, 보건관리자 업무를 병행한다."를 "사람을 말한다."로 하고, 같은 조 제7호는 삭제한다.

제8조 제목 "(총괄·현장) 관리감독자"를 "관리감독자"로 하며, 같은 조 제1항 중 "총괄·현장 관리감독자"를 "관리감독자"로 하고, "해당 부서의 법 제16조 및 영"을 "산업안전보건법 시행령"으로 한다.

제10조제1항제2호다목 중 "근로자 대표가 지명하는 9인 이내(선출 근로자 위원 포함)의 당해"을 "해당"으로, "현장 관리감독자"를 "관리감독자"로 한다.

제10조제1항제3호가목 중 "안전보건관리책임자"를 "사용자대표(안전보건관리책임자)"로 한다.

제10조제1항제3호다목 중 "안전보건관리책임자가 지명하는 9인 이내의 총괄관리감독자"를 "사용자대표(안전보건관리책임자)가 지명하는 7인

이내의 관리감독자"로 한다.

제10조제4항부터 제7항까지를 각각 같은 조 제5항부터 제8항까지로 하며, 같은 조 제4항 및 제9항을 다음과 같이 신설한다.

④ 위원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 해당 위원을 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우
2. 직무와 관련된 비위 사실이 있는 경우
3. 직무 태만, 품위 손상이나 그 밖의 사유로 인하여 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우
4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우

⑨ 산업안전보건위원회에서 심의·의결된 내용 등 회의 결과와 중재 결정된 내용 등을 공문, 관내 게시판 또는 그 밖에 적절한 방법으로 근로자에게 적극 홍보한다.

제11조제2항 중 "안전보건교육은 관리감독자의 책임 하에 실시하는 교육으로"를 "소장은 관리감독자의 책임 하에 안전보건교육을 실시하여야 하며, 교육의 종류는"으로 하고, 같은 조 제3항 중 "법 제32조 및 제33조에 따라 선임된 관리책임자 및 안전·보건관리자를 대상으로 직무수행에 필요한 교육을 지정된 전문교육기관에서"를 "안전보건관리책임자 및 안전관리자는 지정된 전문교육기관에서 직무수행에 필요한 교육"으로 한다.

제12조제2항 중 "관리감독자는"을 "소장은"으로 한다.

제15조제2항 중 "시행규칙 제26조"를 "시행규칙(이하 "시행규칙"이라 한다) 제26조"로 한다.

제16조제1항 중 "매분기 6시간 이상의"를 "시행규칙 제26조에 따른"으로 한다.

제17조제3항제10호를 다음과 같이 하고, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

10. 안전보건교육 능력 배양에 관한 사항

④ 현장 근로자와의 의사소통능력 향상, 강의능력 향상 및 그 밖에 안전보건교육 능력 배양 등에 관한 교육은 시행규칙 제26조 제1항의 별표 4에 따라 관리감독자가 받아야 하는 전체 교육시간의 3분의 1 범위에서 할 수 있다.

제18조를 다음과 같이 한다.

제18조(안전보건관리책임자 등에 대한 직무교육) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 시행규칙 제29조제1항에 따라 고용노동부장관이 실시하는 안전보건에 관한 직무교육을 받아야 한다.

1. 법 제15조제1항에 따른 안전보건관리책임자
2. 법 제17조제1항에 따른 안전관리자

제19조제1항 중 "안전(보건)관리자"를 "안전관리자"로 한다.

제25조제1항 중 "당해"를 "해당"으로 한다.

제30조제1항 중 "총괄관리감독자"를 "관리감독자"로 하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 한다.

② 관리감독자는 1항에 따라 필요한 조치를 위한 후 안전보건관리책임자에게 보고하여야 한다.

제31조제1항 중 "산업안전보건법"을 "법"으로, "위험이 있을 때에는 즉시"를 "위험이 있을 때에는 관리감독자로 하여금 즉시"로, "조치를 하여야 한다."를 "조치를 취하게 하여야 한다"로 한다.

제37조제2항 중 "당해 작업장"을 "해당 작업장"으로, "당해시설"을 "해당 시설"로 한다.

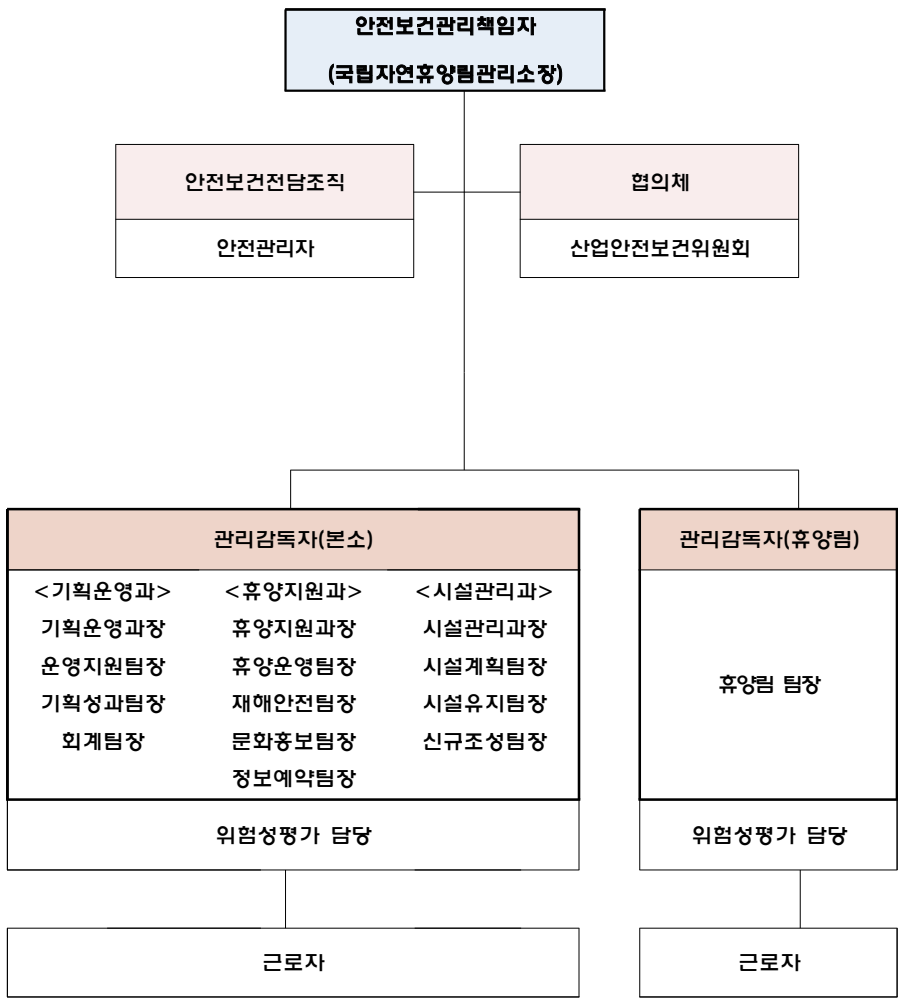
별표 제1호, 별지 제2호서식을 각각 별지와 같이 한다.

부 칙

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 제1호]

안전보건관리 조직 및 기구



[별지 제2호서식]

연간 교육계획표(제11조제2항 관련)

1. 연간 교육계획

교육과정	교육대상	교육시간	교육담당	교육내용
정기교육	행정사무 외 직원	산업안전보건법 시행규칙 별표4	안전보건관리책임자 안전관리자 관리감독자	제24조④항의 내용
	관리감독자			제21조②항의 내용
채용시교육	신규채용 직원			"
작업내용변경시 교육	타분야 또는 소속 내 전보 직원			제25조①항의 내용
특별교육	정비·시설분야 직원			

2. 월별 교육내용

월별	교육내용	비고
1월	안전 보건	필요시 소속별 필요사항 추가
2월	안전 보건	
3월	안전 보건	
4월	안전 보건	
5월	안전 보건	
6월	안전 보건	
7월	안전 보건	
8월	안전 보건	
9월	안전 보건	
10월	안전 보건	
11월	안전 보건	
12월	안전 보건	

신·구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 규정은 「산업안전보건법」(이하 “법”이라 한다) 제25조 및 제26조에 의거 국립자연휴양림관리소(이하 “관리소”라 한다)에서 발생하는 각종 재해·재난을 예방하고 쾌적한 작업환경 조성함으로써 근로자의 생명·안전·보건을 유지·증진하기 위한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- ----- ----- -----재해·재난----- --작업환경을----- ----- -----
제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) ----- -----.
1. ~ 4. (생략)	1. ~ 4. (현행과 같음)
5. “관리감독자”란 휴양림의 운영과 관련되는 업무와 그 소속 직원을 직접 지휘·감독하는 직위에 있는 사람으로, 관할 전체 사업장의 안전관리 업무를 관리감독하는 총괄관리감독자(과장)와 해당 휴양림의 안전관리 업무를 관리감독하는 현장관리감독자(휴양림팀장)로 구분한다.	5. ----- ----- ----- -----관리감독자(과장 및 본소 각 팀장)----- -----관리감독자(휴양림팀장)-----

6. “안전관리자”란 안전에 관한 기술적인 사항에 관하여 국립자연휴양림관리소장(이하“소장”이라 한다) 또는 안전보건관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 지도·조언하는 업무를 수행하는 <u>사람으로, 보건관리자 업무를 병행한다.</u> 7. “보건관리자”란 보건에 관한 기술적인 사항에 대하여 소장 및 안전보건관리책임자를 보좌하고 관리감독자에 대하여 이에 관한 지도·조언을 하는 사람을 말한다.	6. ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----<u>사람을 말한다.</u> 7. (삭 제)
제8조(<u>총괄·현장</u> 관리감독자) ① <u>총괄·현장 관리감독자</u>는 <u>해당 부서의 법 제16조 및 영 제15조에서 정한 다음 각 호의 안전보건 업무를 관리 감독한다.</u> 제10조(산업안전보건위원회) ① (생 략) 1. (생 략) 2. 근로자 위원 가.·나 (생 략) 다. <u>근로자 대표가 지명하는 9인 이내(선출 근로자 위원 포</u>	제8조(<u>관리감독자</u>) ① <u>관리감독자</u>는 <u>산업안전보건법 시행령</u>----- ----- ----- ----- 제10조(산업안전보건위원회) ① (현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. 근로자 위원 가.·나 (현행과 같음) 다. <u>해당</u>----- -----<u>관리감독자</u>-----

합)의 당해 사업장의 근로자로 구성하며, <u>현장 관리감독자</u>를 포함할 수 있다.	-----		
3. 사용자 위원 가. <u>안전보건관리책임자</u> 나. 안전관리자(안전관리위탁용역수행자) 다. <u>안전보건관리책임자가 지명하는 9인 이내의 총괄관리감독자</u> 및 본소 담당자로 하며, 심의안전별 관련자로 지정한다.	3. 사용자 위원 가. <u>사용자대표(안전보건관리책임자)</u> 나. 안전관리자(안전관리위탁용역수행자) 다. <u>사용자대표(안전보건관리책임자)가 지명하는 7인 이내의 관리감독자</u> ----- -----	④ ~ ⑦ (생략) <신설>	로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우 4. 위원 스스로 직무를 수행하는 것이 곤란하다고 의사를 밝히는 경우 ⑤ ~ ⑧(현행 제4항부터 제7항까지와 같음) ⑨ 산업안전보건위원회에서 심의·의결된 내용 등 회의 결과와 중재 결정된 내용 등을 공문, 관내게시판 또는 그밖에 적절한 방법으로 근로자에게 적극 홍보한다.
4. (생략) ② · ③ (생략) <신설>	4. (현행과 같음) ② · ③ (현행과 같음) ④ 위원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 해당위원을 해촉할 수 있다. 1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우 2. 직무와 관련된 비위 사실이 있는 경우 3. 직무 태만, 품위 손상이나 그밖의 사유로 인하여 위원으	제11조(교육의 구분) ①(생략) ② <u>안전보건교육은 관리감독자의 책임 하에 실시하는 교육으로 신규채용자 교육, 작업내용 변경시 교육, 특별안전·보건교육, 정기교육으로 구분한다.</u> ③ <u>법 제32조 및 제33조에 따라 선임된 관리책임자 및 안전·보건관리자를 대상으로 직무수행에 필요한 교육을 지정된 전문교육기관에서 이수하도록 하여야 한다.</u>	제11조(교육의 구분) ①(현행과 같음) ② <u>소장은 관리감독자의 책임 하에 안전보건교육을 실시하여야 하며, 교육의 종류는-----</u> ----- ③ <u>안전보건관리책임자 및 안전관리자는 지정된 전문교육기관에서 직무수행에 필요한 교육을-----</u> ---

제12조(교육책임)①(생 략) ② <u>관리감독자는</u> 안전·보건교육 대상자에게 교육받을 기회를 부여하여야 한다.	제12조(교육책임)①(현행과 같음) ② <u>소장은</u> ----- ----- -----
제15조(특별 안전·보건 교육) ① (생 략) ② 특별교육 시 실시해야 할 교육 내용은 산업안전보건법 <u>시행규칙 제26조 제1항의 별표5의 ‘라’</u> 목과 같다.	제15조(특별 안전·보건 교육) ① (현행과 같음) ② ----- ----- <u>시행규칙</u> <u>(이하 “시행규칙”이라 한다)</u> <u>제26조</u> ----- -----
제16조(정기교육) ① 관리소내 모든 사업장 소속 근로자에게 <u>매 분기 6시간 이상의</u> 안전보건교육을 실시하되 매일, 매주 또는 격주 단위로 분할하여 실시 할 수 있다.	제16조(정기교육) ① ----- ----- <u>시행규칙 제26조에 따른</u> ----- ----- ----- -----
제17조(관리감독자 교육) ①·② (생 략) ③관리감독자 교육내용은 다음 각 호와 같다. 1.~9. (생 략) 10. <u>안전보건교육 능력 배양에 관한 사항</u> = <u>현장근로자와의 의사소통능력</u>	제17조(관리감독자 교육) ①·② (현행과 같음) 1.~9. (생 략) 10. <u>안전보건교육 능력 배양에 관한 사항</u>

<u>향상, 강의능력 향상 및 그 밖에 안전보건교육 능력 배양 등에 관한 사항. 이 경우 안전보건교육 능력 배양 교육은 산업안전보건법 시행규칙 제26조 제1항의 별표 4에 따라 관리감독자가 받아야 하는 전체 교육시간의 3분의 1 범위에서 할 수 있다.</u>	
<신 설>	④ <u>현장 근로자와의 의사소통능력 향상, 강의능력 향상 및 그 밖에 안전보건교육 능력 배양 등에 관한 교육은</u> <u>시행규칙 제26조 제1항의 별표 4에 따라 관리감독자가 받아야 하는 전체 교육시간의 3분의 1 범위에서 할 수 있다.</u>
제18조(안전보건관리책임자 교육) <u>관리소의 안전보건관리책임자는 해당 직위에 선임된 후 3개월 이내에 직무를 수행하는 데 필요한 신규교육을 받아야 하며, 신규교육을 이수한 후 매 2년이 되는 날 기준으로 전후 3개월 사이에 고용노동부장관이 실시하는 안전보건에 관한 보수교육을 받아야 한다.</u>	제18조(안전보건관리책임자 등에 대한 직무교육) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 <u>시행규칙 제29조제1항에 따라 고용노동부장관이 실시하는 안전보건에 관한 직무교육을 받아야 한다.</u> 1. 법 제15조제1항에 따른 안전보건관리책임자 2. 법 제17조제1항에 따른 안전관리자

제19조(교육 실시방법) ① 관리소
내 사업장 근로자 안전·보건교
육은 안전보건관리책임자, 관리
감독자, 안전(보건)관리자가 실
시하여야 한다.

제25조(표준안전작업지침) ① 모
든 작업은 작업별로 사용기계·
기구 및 설비에 상응한 표준안
전작업지침을 작성하여 당해 작
업 부서의 근로자가 보기 쉬운
곳에 비치하여야 한다.

제30조(점검결과 조치) ① 총괄관
리감독자는 제26조 및 제27조에
따른 안전보건관리책임자의 지
도방문 결과 시정지시를 받은
사항과 불안전하거나 위험한 작
업조건이 발견될 때에는 타 업
무에 우선하여 시정하여야 하며
필요시 지원 요청 등 필요한 조
치를 취하여야 한다.

② 현장관리감독자는 총괄관리
감독자의 안전점검 및 지도방문
결과에 따른 시정사항 등 조치는
제1항과 같다.

제31조(작업 중지) ① 산업안전보

제19조(교육 실시방법) ① -----

안전관리자 -----

제25조(표준안전작업지침) ① --

-----해당-----

제30조(점검결과 조치) ① 관리감독자-----

② 관리감독자는 1항에 따라 필
요한 조치를 취한 후 안전보건관
리책임자에게 보고하여야 한다.

제31조(작업 중지) ① 별-----

건법 제51조에 따라 안전보건관
리책임자는 산업재해가 발생할
급박한 위험이 있을 때에는 즉
시 작업을 중지시키고 근로자를
작업장소에서 대피시키는 등 안
전 및 보건에 관하여 필요한 조
치를 하여야 한다.

제37조(작업환경 측정) ① (생
략)
② 작업환경 측정 결과를 당해 작
업장 근로자에게 알려야 하며 그
결과에 따라 근로자의 건강을 보
호하기 위하여 당해시설 및 설비
의 설치 또는 적절한 개선 등 조
치를 하여야 한다.

-----위험이
-----있을 때에는 관리감독자로 하여
급 즉시-----

-----조치를 취
하게 하여야 한다.

제37조(작업환경 측정) ① (현행
과 같음)
② -----해당 작
업장 -----

-----해당시설 -----

